

EILANTRAG — KURZÜBERSICHT

Antrag auf Sicherung (Einfrieren) von Beweismitteln — § 123 VwGO

Vorgang 759bc4c4 / GZ R20-511.03 IFG 123-2026 — VG Berlin, 25.06.2026

1. Was wird beantragt?

Allein die Sicherung des Status quo. Der Antragsgegnerin soll aufgegeben werden, sämtliche den Vorgang 759bc4c4 betreffenden Daten und Metadaten — insbesondere die als „privileged“ geführten Anhänge sowie alle Zugriffs-, Bearbeitungs- und Statusänderungsprotokolle des Systems FACIL — bis zur Entscheidung in der Hauptsache weder zu löschen noch zu verändern oder umzuklassifizieren. Es wird **ausdrücklich keine Herausgabe** verlangt; diese ist Gegenstand der Hauptsache.

2. Warum ist die Sicherung dringend? (Anordnungsgrund)

(a) Die entscheidenden Metadaten liegen ausschließlich in der Sphäre der Antragsgegnerin; der Antragsteller kann sie — anders als die inhaltlichen Dokumente — nicht selbst sichern.

(b) Die Antragsgegnerin hat in ihrer internen Weiterleitung vom 22.10.2025 selbst eine Anweisung zur Löschung von Anlagen dokumentiert und mitgeteilt, Vorgänge würden „ungelesen geschlossen“.

(c) Der Antragsteller hat bereits Anfang April 2026 (~08.04.2026) einen mutmaßlichen Angriff auf seine eigene Beweisarchiv-Infrastruktur dokumentiert. Die Gefahr eines Beweisverlusts ist daher nicht abstrakt, sondern durch einen bereits erlebten Vorfall konkretisiert.

(d) Der Antragsteller hat die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 24.06.2026 erfolglos um eine schriftliche Bestätigung der Datenintegrität gebeten.

3. Warum ist der Eingriff gering? (Verhältnismäßigkeit)

Eine Sicherungsanordnung bewahrt allein die Entscheidungsgrundlage. Sie greift nicht in die inhaltliche Entscheidung ein, belastet die Antragsgegnerin minimal (bloßes Unterlassen einer Löschung) und stellt keine Vorwegnahme der Hauptsache dar.

4. Der zentrale Widerspruch

Der Bescheid vom 12.05.2026 behauptet „keine amtlichen Informationen“. Zugleich weist die Aktenlage über dreißig als „privileged“ geführte Anhänge und einen namentlichen Bearbeiter (dirk.hennig@diplo.de) aus. Die Daten existieren also nachweislich — und sind sicherungswürdig.

5. Anspruchsgrundlage (Anordnungsanspruch)

§ 1 IFG (Informationszugang) i.V.m. Art. 19 Abs. 4 GG (effektiver Rechtsschutz) und der Pflicht der Behörde zur ordnungsgemäßen Aktenführung.

Kurz: Ohne sofortige Sicherung droht der unwiederbringliche Verlust der einzigen Beweismittel, die sich im Inneren der Behörde befinden. Die beantragte Sicherung ist mild, eng begrenzt und eilbedürftig.

Diese Kurzübersicht ist dem Eilantrag als Deckblatt vorangestellt. Begründung im Einzelnen siehe Antragsschrift.